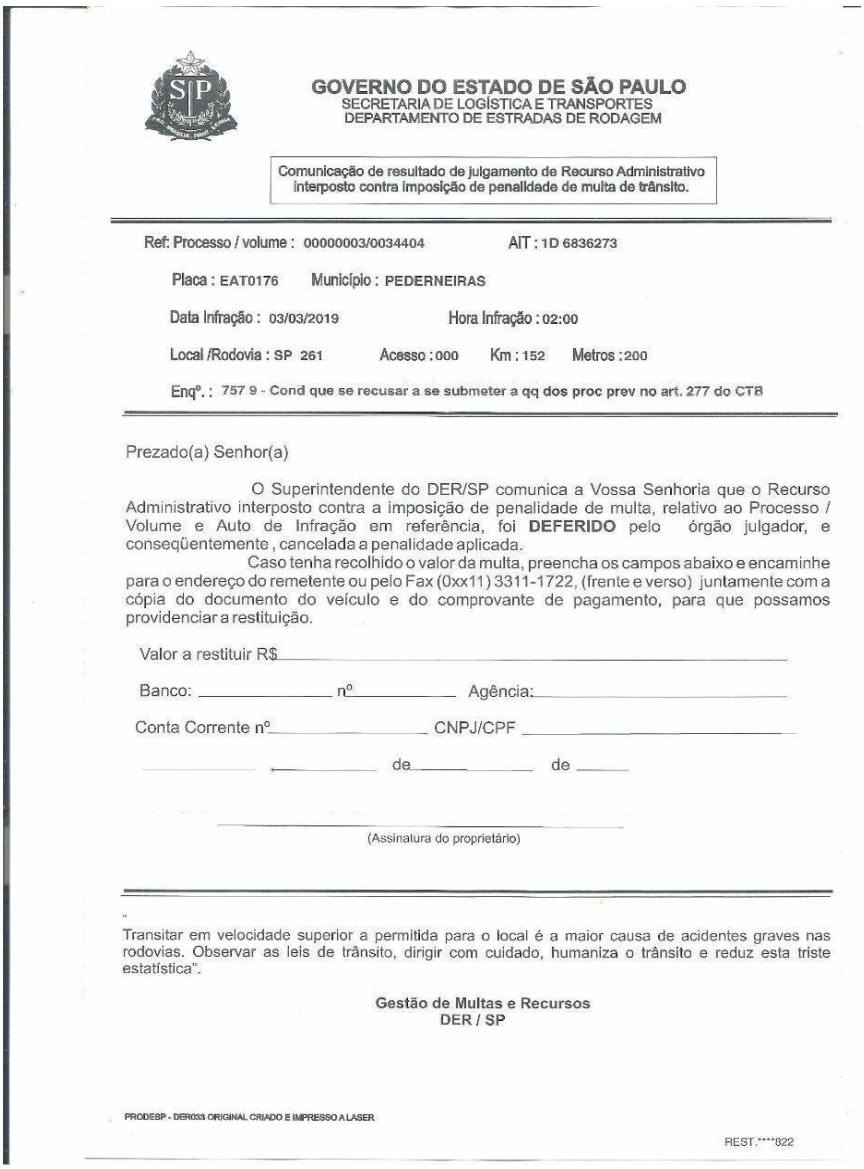
Devolução do valor da multa

Ainda que não seja exigível o recolhimento prévio do valor da multa para apresentação de recurso à JARI, pode ocorrer do recorrente pagar a multa.

Se o recurso foi DEFERIDO, o valor pago será devolvido, com correção dos débitos fiscais, na forma do art. 284 do CTB, bem como da Resolução 918 do CONTRAN.

Assim, não se preocupe se o cliente fizer o pagamento da multa, será enviado para ele um formulário (como o da foto) para restituição do valor pago.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Comunicação de resultado de julgamento de Recurso Administrativo interposto contra imposição de penalidade de multa de trânsito.

Ref: Processo / volume : 00000003/0034404 AIT : 1D 6836273

Placa : EAT0176 Município : PEDERNEIRAS

Data Infração : 03/03/2019 Hora Infração : 02:00

Local /Rodovia : SP 261 Acesso : 000 Km : 152 Metros : 200

Enqº. : 757 9 - Cond que se recusar a se submeter a qq dos proc prev no art. 277 do CTB

Prezado(a) Senhor(a)

O Superintendente do DER/SP comunica a Vossa Senhoria que o Recurso Administrativo interposto contra a imposição de penalidade de multa, relativo ao Processo / Volume e Auto de Infração em referência, foi **DEFERIDO** pelo órgão julgador, e conseqüentemente , cancelada a penalidade aplicada.

Caso tenha recolhido o valor da multa, preencha os campos abaixo e encaminhe para o endereço do remetente ou pelo Fax (0xx11) 3311-1722, (frente e verso) juntamente com a cópia do documento do veículo e do comprovante de pagamento, para que possamos providenciar a restituição.

Valor a restituir R$_____

Banco: _____ nº_____ Agência: _____

Conta Corrente nº_____ CNPJ/CPF _____

_____ de _____ de _____

(Assinatura do proprietário)

"Transitar em velocidade superior a permitida para o local é a maior causa de acidentes graves nas rodovias. Observar as leis de trânsito, dirigir com cuidado, humaniza o trânsito e reduz esta triste estatística".

Gestão de Multas e Recursos
DER / SP

PRODESP - DER033 ORIGINAL CRIADO E IMPRESSO A LASER

REST.****822

Esse formulário pode variar de órgão para órgão de trânsito. Procure saber sobre isso, quando for instruir o cliente a proceder com a devolução do valor pago.

Por fim, é preciso trazer a regra trazida no §1º do art. 32 da Resolução 918 do CONTRAN:

> *§ 1º Caso o AIT não conste no prontuário do veículo na data do registro da transferência de propriedade, o proprietário atual será considerado comunicado quando do envio, pelo órgão ou entidade executivos de trânsito, do extrato para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e demais débitos vinculados ao veículo, ou quando do vencimento do prazo de licenciamento anual.*

Isso quer dizer que, havendo a venda do veículo, se não constar a multa no ato da transferência, o atual proprietário será "notificado" quando do licenciamento. É a chamada notificação presumida.